

1525213-12.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... pelo local, onde tem muita incidência de tráfico de drogas. Viram um movimento estranho. Abordaram o indivíduo dentro de uma barraca. Foram encontrados entorpecentes dentro de uma bolsinha Nike. Tinham ali vários tipos de entorpecentes. O réu tinha consumido drogas. Ele foi encaminhado, então, à Delegacia. O réu assumiu a prática do tráfico de drogas. O réu tinha dinheiro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1525213-12.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525213-12.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2201142/2022 - 06º D.P. CAMBUCI, 26337713 - 06º D.P. CAMBUCI, 2201142 - 01º D.P. SE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO ALVES ROCHA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

GUSTAVO ALVES ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 25 de julho de 2022, segunda-feira, por volta de 15h13min, no Largo São Francisco, altura do nº 1, Sé, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava dentro de uma bolsa preta pequena, para fins de comércio: 390 mililitros de lança-perfume (tricloroetileno) dividido em 52 frascos, 82,1g de maconha (THC) dividido em 42 pedaços, 7,4g de crack dividido em 44 pedras e 26,3g de cocaína dividido em 48 pacotes, cf. fotografia de fl. 24, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, bem como R\$ 77,00 (setenta e sete reais) em dinheiro (v.

boletim de ocorrência de fls. 21/23, auto de exibição e apreensão de fls. 03/04 e laudo de constatação de fls. 29/32).

Narra a denúncia que: "É dos autos que nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, policiais civis cumpriam ordens de missão pela região quando visualizaram, na via pública, um ponto de drogas e movimentações de pessoas em seu entorno, em situação típica de comercialização de entorpecentes, quando então decidiram abordar GUSTAVO presente naquele ponto em atitude suspeita de venda de droga. Com o denunciado, os policiais localizaram uma bolsa da marca Nike (v. fotografia de fls. 26) e em seu interior encontraram as drogas acima descritas. Já no bolso da veste do denunciado, os policiais encontraram R\$ 77,00 (setenta e sete reais) em dinheiro. Ainda no local, os policiais localizaram mais drogas espalhadas no chão de uma barraca no local onde o denunciado foi abordado. Constatada a flagrância delitiva, o denunciado foi levado à Delegacia. No interrogatório policial, o denunciado decidiu ficar em silêncio (v. interrogatório de fls. 14). O laudo de constatação às fls. 29/32 confirmou a presença de TRICLOROETILENO, THC e cocaína nas substâncias apreendidas em posse do denunciado." (fls. 65/66). O réu foi preso em flagrante (fl. 1) e teve a sua prisão convertida em preventiva (fls. 42/44).

A denúncia foi recebida em 26 de agosto de 2022 (fls. 69/71).

O réu foi citado à fl. 94 e apresentou resposta à acusação nesta data.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Alex Cesar Gonçalves e Ana Lucia Carbonari, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação de regime diverso do fechado para o cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada ao acusado a conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

A materialidade delitiva foi demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 3/4, do boletim de ocorrência de fls. 21/23, do laudo de constatação de fls. 29/32, dos laudos periciais de fls. 74/76 e 77/80, bem como da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa e recai sobre o réu.

A testemunha Alex Cesar Gonçalves, policial civil, afirmou que naquela data estavam passando pelo local, onde tem muita incidência de tráfico de drogas. Viram um movimento estranho. Abordaram o indivíduo dentro de uma barraca. Foram encontrados entorpecentes dentro de uma bolsinha Nike. Tinham ali vários tipos de entorpecentes. O réu tinha consumido drogas. Ele foi encaminhado, então, à Delegacia. O réu assumiu a prática do tráfico de drogas. O réu tinha dinheiro trocado consigo.

A testemunha Ana Lucia Carbonari, também policial civil, afirmou que estava com seu parceiro na viatura passando por esse local, que é ponto de tráfico de entorpecentes. Viram um movimento estranho. Abordaram o indivíduo na barraca e encontraram com ele uma quantidade de entorpecentes dentro da mochila e outros dentro da barraca. O réu assumiu que praticava o tráfico e inclusive estava alterado no momento dos fatos. Perceberam que ele estava sob o efeito de drogas. O réu tinha dinheiro no bolso, a quantia de R\$ 77,00.

Em seu interrogatório, o réu Gustavo Alves Rocha negou a prática do tráfico de drogas. Disse que tinha acabado de sair do trabalho e ia para casa com sua esposa. Encostou na banca de jornais na praça. Passados 5 minutos, viu o policial Alex e sua parceira vasculhando barracas. Ao saírem de uma barraca, eles abordaram a esposa do réu indagando quem estava naquele local. O policial Alex viu o réu e falou "acabei de achar uma bolsa de drogas e você vai decidir se levo você ou sua esposa". O interrogando só tinha os R\$ 77,00 em dinheiro no bolso e um maço de cigarros. O policial já tinha abordado o réu no ano passado, no mesmo local, onde o réu usava drogas. Discutiu com ele nessa outra abordagem. O policial o obrigou a

assumir a propriedade das drogas. O interrogando foi agredido na Delegacia e ameaçado pelo policial. Na abordagem anterior, o interrogando estava em situação de rua e usava drogas quando abordado. Foi injustamente acusado de tráfico da outra vez também.

Esta foi a prova oral colhida em Juízo.

Veja-se, pois, que, apesar da negativa do réu, o conjunto probatório é suficiente e seguro para a sua condenação pela prática do tráfico de drogas.

A versão do réu de que o policial Alex quis incriminá-lo injustamente ficou isolada nos autos. O réu não apontou um motivo convincente que o policial tivesse para acusá-lo de crime tão grave. A alegação não foi respaldada por nenhum elemento de prova.

Por outro lado, os policiais foram uníssonos ao afirmar que flagraram o réu em local conhecido pela prática do tráfico de drogas, encontrando com ele, dentro de uma mochila, grande variedade e quantidade de drogas, além de dinheiro trocado. Narraram, também, que o réu confessou a prática do tráfico informalmente a eles. Em relação aos depoimentos desses policiais civis, frise-se que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus 76.608-0/SP - S.T.F. DJU 11.04.97 -pág. 12.189).

Confrontados os elementos de prova, afigura-se fidedigno o relato dos agentes públicos, pois não foi demonstrado qualquer motivo que tivessem para perseguir ou prejudicar o réu.

Importante ressaltar ainda que, para a caracterização do crime de tráfico, não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, pois o delito já se consuma pelo fato de o agente guardar ou trazer consigo os entorpecentes, para entrega e consumo de terceiros. Nesse sentido, cite-se o julgado: STF, HC 69.806/00, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU 04.06.1993, p. 11.012.

Assim, havendo elementos nos autos suficientes a comprovar a materialidade delitiva e a autoria e do réu Gustavo Alves Rocha, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, sua condenação pelo delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, ante a condenação definitiva nos autos de n.º 1523757-12.2021.8.26.0228, da 31ª Vara Criminal, conforme certidão de fls. 91/92, que se refere à prática anterior do crime de tráfico de drogas. Desse modo, fixo a pena-base em 1/6 acima de seu mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes incidindo no caso, de modo que mantenho a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas especiais de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Ressalto que o réu possui condenação definitiva por crime de tráfico de drogas (fls. 91/92), o que afasta os requisitos do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, quanto à concessão do tráfico privilegiado. Torno definitiva, assim, a pena como anteriormente fixada.

Por não haver nos autos informações quanto à situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, considerando-se a quantidade de pena aplicada e o registro de maus antecedentes do réu relativo ao mesmo crime de tráfico de drogas.

Ausentes os requisitos do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Condeno-o, finalmente, ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária,

esta em valor equivalente a 100 UFESP, nos termos do artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, todavia, fica dispensada do pagamento da verba de sucumbência, pois lhe concedo os benefícios da justiça gratuita neste ato.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para CONDENAR o réu GUSTAVO ALVES ROCHA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em seu valor mínimo legal.

Por fim, considerando que não houve mudança da situação fática no que se refere à prisão cautelar do réu, não lhe faculto a oportunidade de recorrer em liberdade, reiterando os termos das decisões de fls. 42/44 e 69/71.

Após o trânsito em julgado, expeça-se carta de guia definitiva, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA